

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5075817-44.2022.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: MARLENE JACINTHO MONSORES (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): ENEVALDO GUILHERME DA SILVA FILHO (OAB RJ091326)

ADVOGADO(A): ADALGIZA FABIA SOUZA PEREIRA DA SILVA (OAB RJ115776)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARLENE JACINTHO MONSORES (evento 59) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 53) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, uma vez que os fundamentos da decisão impugnada não foram todos combatidos pelas razões do Pedido Regional de Uniformização; por não ter sido demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados e pela impossibilidade de reexame de matéria de fato em sede de Incidente de Uniformização.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 33) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte atora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de seu filho, ocorrida em 23/11/2021.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 44), alegando que: (1) os documentos os quais juntou devem ser reconhecidos como início de prova material, bem como sua dependência econômica em relação ao instituidor, a fim de conceder em seu favor pensão por morte; (2) alternativamente, há de ser anulada a sentença para oportunizar a produção de prova testemunhal.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números 0002328-06.2008.4.02.5051, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJES; 0005580-81.2017.4.02.5154, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ; 0139980-77.2016.4.02.5118, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; 0003081-70.2016.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ e REsp 1793600/SP, julgado pelo STJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, aduzindo que: I) trouxe a Agravante como decisões paradigmas, as decisões proferidas no RECURSO INOMINADO DE SENTENÇA CÍVEL nº 0139980-77.2016.4.02.5118; e no RECURSO Nº 0002328-06.2008.4.02.5051, nas quais restou consolidado o entendimento de que a dependência econômica é presumida, bastando comprovar que o segurado instituidor contribuía com as despesas da casa; II) a questão é de ordem pública, haja vista o direito da Agravante restar comprovado nos autos. Não se trata de reanalisar, mas sim, de constatar III) o acórdão recorrido contraria a tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 147 TNU.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 33) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, em acórdão que se encontra assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO NÃO SE PRESUME. AUSENTES PROVAS MATERIAIS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO SERVEM A ESSE FIM DE FORMA EXCLUSIVA. A MERA CONTRIBUIÇÃO DO FILHO AO SUSTENTO DA CASA, NA QUAL COABITAVA, NÃO CARACTERIZA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, QUE DEVE SER SUBSTANTIVA, ESSENCIAL E HABITUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Ab initio, cumpre descarar que não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 53) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pelo Agravante:

“5. A despeito do entendimento jurisprudencial anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.846/2019 de que não era exigível o início de prova material para comprovação da união estável e da dependência econômica para efeito de concessão de pensão previdenciária por morte, depois da vigência da referida Lei 13.846/2019, passou-se a exigir tal início de prova material, conforme o disposto no art. 16, § 5º, da Lei 8.213/1991 (§ 5º acrescentado pela referida Lei 13.846/2019):

Art. 16 (...)

§ 5º. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

6. Desse modo, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais passou a afastar a aplicação de sua Súmula 63 (“A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material.”) para pedidos de pensão previdenciária por morte depois da entrada em vigor da Lei 13.846/2019:

RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.846/2019. EXIGÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 63 DA TNU. DISTINÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO DA TNU NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Turma Recursal de origem, procedendo a um distinguishing, entendeu que a Súmula 63 da TNU é inaplicável ao caso em tela, porquanto o óbito ocorreu na vigência da Lei nº 13.846, que passou a exigir a comprovação de união estável e de dependência econômica por meio de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal. 2. Não configurada qualquer situação de ofensa à autoridade das decisões desta Turma Nacional de Uniformização. 3. Improcedência da Reclamação.

(TNU, Reclamação 5000036-08.2023.4.90.0000, Relatora Juíza Federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, publicação em 23/10/2023)

(https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000243884v4&codigo_crc=a1a0678a)

7. Em consequência, não há divergência atual na interpretação de lei federal quanto à exigência de início de prova material para comprovação da dependência econômica da parte autora para concessão de pensão previdenciária por morte de filho, consideradas as datas da entrada em vigor da Lei 13.846/2019 e da morte do filho da parte autora (23/11/2021) (Evento 1, CERTOBT6).

8. Nesse aspecto, ao se analisar o acórdão paradigma indicado pela parte autora no incidente regional de uniformização de jurisprudência (Recurso Inominado 0139980-77.2016.4.02.5118/01), verifica-se que inexistente similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e este julgado, porque, neste, o óbito ocorreu em 17/2/2014 (Evento 44, OUT2), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 13.846/2019, a partir de quando se passou a exigir início de prova material, conforme o disposto no art. 16, § 5º, da Lei 8.213/1991 (§ 5º acrescentado pela referida Lei 13.846/2019).

9. Dessa forma, como o paradigma indicado pela parte autora não abordou a necessidade ou dispensa de início de prova material para comprovação de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos, após a entrada em vigor da Lei 13.846/2019, não ficou demonstrada, quanto a tal fundamento impugnado, a divergência jurisprudencial.”

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ressalte-se ainda, que paradigmas da 2ª Turma Recursal/SJRJ e do Superior Tribunal de Justiça não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pela autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Outrossim, não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma da 7ª Turma Recursal/SJRJ, pois, de acordo com o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, esta foi especializada em matéria administrativa, ou seja, teve sua competência extinta para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU. *“Não se conhece pedido de uniformização regional*

com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito." Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *"NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA."* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

Por tais razões, NEGÓ CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para análise do agravo do evento 60.

5075817-44.2022.4.02.5101

20002139053 .V7